

1500697-60.2022.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2123061/2022 - 1º

Distrito Policial de Jales, BL2847-1/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBE HENRIQUE DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Data da Audiência:

26/07/2022, 13:30h

Réu Preso

ABERTURA

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Centro, Jales - SP - cep 15700-018

Processo nº. 1500697-60.2022.8.26.0297, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Processo nº:

1500697-60.2022.8.26.0297

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2123061/2022 - 1º

Distrito Policial de Jales, BL2847-1/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBE HENRIQUE DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Data da Audiência:

26/07/2022, 13:30h

Réu Preso

ABERTURA

Em 26 de julho de 2022, 13:30h, na sala de audiências "virtual" da 2ª Vara da Comarca de Jales/SP, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Yuri Kiataqui, comigo, a servidora ao final nomeada, e a escrevente Daiane Vanessa Magarotti Shimazu secretariando os trabalhos, foi aberta a Audiência de Instrução,

Debates e Julgamento nos autos em epígrafe, excepcionalmente realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, nos moldes dos Comunicados CG nº 284 e 317/2020, diante da Pandemia do COVID-19.

Desde a designação, os motivos para realização da audiência nesse formato foram devidamente esclarecidos às partes que participariam da videoconferência, bem como o local em que a gravação ficará armazenada.

PRESENÇA

Cumpridas as formalidades legais, após a identificação de todos os participantes, verificou-se a PRESENÇA: do representante do Ministério Público, Dr(a). Wellington Luiz Villar; do acusado Robe Henrique da Silva; do(a) advogado(a) do acusado Dr(a). Janaína Navarro (OAB 238104/SP); da(s) testemunha(s) de acusação Eduardo Pereira Missias e Oleno Carlos Faria Garzella; da(s) testemunha(s) de defesa Samuel Paulo da Silva e Tony Rabelo Quintino da Silva.

INÍCIO DOS TRABALHOS

Iniciados os trabalhos, a pedido da defesa, o magistrado determinou que na “sala virtual” permanecessem exclusivamente o(a) advogado(a) e seu(ua) representado(a) para contato prévio, conforme Comunicado CG nº 284/2020.

INSTRUÇÃO

Terminada a reunião privada, em continuidade aos trabalhos, e nesta ordem, foi colhida a seguinte prova oral, separadamente, enquanto os demais participantes aguardavam no lobby, registrando-se o depoimento: da(s) testemunha(s) de acusação Oleno Carlos Faria Garzella; e, por fim, após ser garantido o direito de entrevista prévia e reservada (art. 185, § 5º, do CPP), o interrogatório do(a) acusado(a) Robe Henrique da Silva.

REQUERIMENTO(S) / DELIBERAÇÃO

1- Pelo MM. Juiz, com a concordância das partes, foi homologada a desistência da inquirição da(s) testemunha(s) de acusação Eduardo Pereira Missias e da(s) testemunha(s) de defesa Samuel Paulo da Silva e Tony Rabelo Quintino da Silva.

DEBATES

Em seguida, não havendo requerimento de diligências complementares pelas partes, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução e foram oferecidas alegações finais, primeiro pelo ilustre Promotor de Justiça, e depois pelo(a) ilustre Defensor(a) do acusado, registradas em formato digital de áudio e vídeo pela ferramenta Microsoft Teams.

SENTENÇA

Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

ROBE HENRIQUE DA SILVA (filho de Carlos Henrique da Silva e de Maria Aparecida Candida da Silva, nascido em 26/06/1988, natural de , RG 1.661.210/MS), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2022, por volta de 17h40min., na Avenida das Nações Unidas, esquina com a Rua 39, Jd. Santo Expedito, nesta cidade e Comarca de Jales, ROBE HENRIQUE DA SILVA, transportou oito tijolos de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando, no total, 9.605 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16, rebatimentos fotográficos de fls. 36/38, laudo de constatação de fls. 18/23 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 115/117, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia:

Conforme apurado, o denunciado recebeu os tabletes de maconha e deveria entregá-los a terceira pessoa na cidade de Jales.

Na tarde dos fatos, o denunciado saiu da cidade de Paranaíba/MS, local de sua moradia, conduzindo seu veículo FIAT/Uno Mille, 2000/2001, branco, placas GVF8B60, no interior do qual estavam as drogas.

O denunciado transportou o entorpecente até a cidade de Jales e, quando passava pela Avenida Santo Expedito, foi abordado por policiais civis da DISE local, os quais já haviam recebido a notícia de que grande quantidade de drogas chegaria aqui naquele dia.

Realizada a vistoria no veículo do denunciado, constatou-se que ele transportou os oito tijolos de maconha no assoalho do banco traseiro do veículo que dirigia. Conduzido à presença da Autoridade Policial, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante.

Caracterizado o tráfico de drogas entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O modo de acondicionamento, a quantidade e as circunstâncias do fato demonstram que a droga serviria ao comércio odioso.

A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022.

O acusado foi citado mediante carta precatória (p. 247) e respondeu a acusação (p. 189/190) por intermédio de sua advogada constituída (p. 122).

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha de acusação Oleno Carlos Faria Garzella (Policial Civil), interrogando-se o acusado ao final.

Foi afastada a hipótese de absolvição sumária.

Autorizou-se a destruição por incineração da droga apreendida (p. 76), a qual foi incinerada no dia 18 de maio de 2022 (p. 132/137).

Nas alegações finais, após as partes discorrerem sobre a prova, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, requerendo a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância privilegiadora. A Defesa, por sua vez, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado, em regime aberto.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelos seguintes elementos de provas.

Auto de prisão em flagrante (p. 01), boletim de ocorrência (p. 13/14), auto de exibição e apreensão (p. 16), imagens anexadas (p. 36/38), laudo de constatação provisória (p. 18/23), laudo de exame definitivo de entorpecente (p. 115/117), bem como pela prova oral.

De acordo com o laudo pericial, a substância apreendida continha tetrahidrocannabinol (THC).

O acusado confessou integralmente o crime. Disse que transportou com seu próprio veículo droga no assoalho do carro de Paranaíba/MS a Jales/SP. Iria receber mil reais pelo transporte.

A confissão do acusado foi corroborada pelo testemunho do Policial Civil, Oleno Carlos Faria Garzella, que foi quem abordou o veículo e encontrou a droga com o acusado.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o acusado, na Avenida das Nações Unidas, esquina com a Rua 39, Jd. Santo Expedito, nesta cidade e Comarca de Jales, ROBE HENRIQUE DA SILVA, transportou oito tijolos de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", pesando, no total, 9.605 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Caracterizado o crime, passa-se à dosimetria da pena.

Considerando que o Ministério Público pediu a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sem oposição da Defesa, o pedido comporta acolhimento.

Assim, fixa-se a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor do dia-multa correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

Na segunda fase, reconhece-se a confissão espontânea do acusado. Todavia, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase, atendendo ao pedido do Ministério Público, aplica-se a circunstância privilegiadora prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Destarte, reduz-se a pena em $\frac{1}{4}$ (um quarto), em razão da quantidade significativa de droga apreendida (quase dez quilos de maconha) e dos antecedentes, o que resulta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto, de acordo com o pedido do Ministério Público.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão dos antecedentes e da quantidade significativa de drogas apreendidas.

Não é cabível a suspensão condicional da pena, porque a pena aplicada é superior a dois anos.

Decido.

Ante exposto, julgo procedente o pedido e condeno ROBE HENRIQUE DA SILVA (filho de Carlos Henrique da Silva e de Maria Aparecida Candida da Silva, nascido em 26/06/1988, natural de , RG 1.661.210/MS), como incurso no artigo 33, "caput", c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e à pena de multa de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor do dia-multa correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Revogo a prisão preventiva, tendo em vista o pedido da Defesa e a anuência do Ministério Público. Expeça-se alvará de soltura.

Quanto aos objetos apreendidos com o réu (um Fiat/Uno Mille, ano 2000/2001, p. 16), considerando que o veículo foi utilizado como instrumento do crime para transportar a droga de um Estado a outro, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Sentença publicada em audiência.

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); em seguida, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos".

Após serem cientificados do teor da sentença, o acusado e sua advogada declararam que renunciavam ao direito de recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Homologo a renúncia ao direito de recorrer do réu e de sua defensora".

ENCERRAMENTO

Nos termos do art. 475, CPP, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo pela ferramenta Microsoft Teams. Na sequência, os arquivos foram salvos em pasta devidamente identificada no OneDrive e importados ao SAJ/PG5 por meio de certidão de cartório liberada depois dos termos de audiência.

Em razão do registro audiovisual, pelo MM. Juiz foi dispensada a assinatura dos presentes neste termo.

Nada mais, saindo todos os presentes intimados, o MM. Presidente deu por encerrada a solenidade. Eu, Naiara Cristina Mazete, Escrevente Técnico Judiciário, secretariando os trabalhos, digitei, restando a ata assinada digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, conforme tarja ao lado direito, na vertical.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA